



Nr. 69 Kabinettsitzung vom 20. November 1928 im Reichstagsgebäude ¹

R 43 I/1434 , Bl. 90-92

Anwesend: Müller, Stresemann, Severing, Hilferding, Curtius, Wissell, Koch-Weser, Groener, Schätzel, v. Guérard, Dietrich; StS Pünder, Meissner, Schmid, v. Schubert, Zweigert, Popitz; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Schneider, de Haas, Lothholz, Zarden, Rettig, Sitzler; MinR Schwerin v. Krosigk, Neitzel, Kütke; ORegR Olscher; Protokoll: MinR Vogels.

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Errichtung einer irischen Gesandtschaft in Berlin. [...]*
2. *Nachtragsetat 1928.*
3. *Außerhalb der Tagesordnung: Widerspruch Sachsens gegen die Verabschiedung des Steuervereinheitlichungsgesetzes im Reichsrat. [...]*
4. *Entwurf eines Arbeitsschutzgesetzes.*
5. *Grenzfonds II für die westlichen Grenzgebiete. [...]*
6. *Beschlüsse des Reichsratsausschusses zu dem Entwurf eines weiteren Gesetzes über die Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren in Armensachen. [...]*
7. *Vertretung der Reichsregierung bei der Festsitzung des Deutschen Beamtenbundes am 4. Dezember 1928. [...]*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Errichtung einer irischen Gesandtschaft in Berlin. [...]

2. Nachtragsetat 1928.

[Der RFM begründet seine Vorlage. RVM und RPM erörtern Stellenpläne.]

Nach kurzer Aussprache über weitere Einzelpunkte stimmte das *Reichskabinett* entsprechend dem Vorschläge des Reichsministers der Finanzen dem Nachtragshaushalt in der vorgelegten Form zu ²

¹ Im RT fand die Fortsetzung der Debatte über die auswärtige Politik statt (RT-Bd. 423, S. 443 ff.).

² Im Anschreiben zur Vorlage hatte der RFM mitgeteilt: Die Mehrbelastung des Haushaltsplanes 1928 belaufe sich auf 50,1 Mio RM. Als Deckungsvorschläge führte er an: Minderausgabe durch Nichtbesetzung von Stellen (10 Mio RM), Überweisung aus der Gesellschaftssteuer (10 Mio RM), Einstellung des Betrags aus der Post-Versicherung und Tilgung der Markanleihe (922 580 RM), Erhöhung der Einnahmesätze im Etat des RMin. (6,5 Mio RM) und im Etat des RWeMin. (2,8 Mio RM), Einstellung an die Post

unter Anerkennung der Vorbehalte für die Stellen für weibliche Beamte im Reichshaushalt 1929 und den Stellenvorbehalt des Reichsverkehrsministers für den Reichswasserschutz³.

3. Außerhalb der Tagesordnung: Widerspruch Sachsens gegen die Verabschiedung des Steuervereinheitlichungsgesetzes im Reichsrat. [...] ⁴

4. Entwurf eines Arbeitsschutzgesetzes.

Der *Reichsarbeitsminister* erläuterte die Vorlage⁵.

Der *Reichspostminister* erklärte, daß er sich von seinem parteipolitischen Standpunkt aus die Bedenken zu eigen machen müsse, die der Bayerische Ministerpräsident in seinem den Mitgliedern des Reichskabinetts bekannten Schriftwechsel mit dem Reichskanzler gegen den 6. Abschnitt (Durchführung des Gesetzes) geltend gemacht habe⁶.

Der *Reichsarbeitsminister* erwiderte, daß diese Bedenken nicht durchschlagend seien, insbesondere, daß die vorgesehene Organisation der Arbeitsschutzbehörden mit den Beschlüssen der Länderkonferenz nicht im Widerspruch stehe. Im übrigen sei der Gesetzentwurf mit den Länderregierungen eingehend vorerörtert worden. Bei dieser Gelegenheit seien die bayerischen Bedenken nur von Württemberg und Hessen unterstützt worden.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte, daß die Ministerpräsidenten von Bayern und Sachsen ihm gegenüber bei der konstituierenden Sitzung der von der Länderkonferenz eingesetzten beiden Unterausschüsse den Wunsch unterbreitet hätten, die Reichsregierung zu ersuchen, vor Abschluß der Arbeiten der Länderkonferenz von der Errichtung neuer Reichsbehörden Abstand zu nehmen⁷. Er habe die Erfüllung dieses Wunsches zugesagt und erfülle ihn durch diese Erklärung. Im übrigen aber sei er der gleichen Meinung wie der Reichsarbeitsminister, daß die Organisation der Arbeitsschutzbehörden im vorliegenden Gesetzentwurf nicht gegen die Beschlüsse der Länderkonferenz verstoße.

zuviel gezahlter Vorschüsse an Reichszuschüssen und Invalidenversicherung (24 570 853 RM). Der Rest von 0,3 Mio RM sei durch Verzinsung der Betriebsmittel bei der Reichshauptkasse auszugleichen (16.11.28; R 43 I/879, Bl. 16).

³ Bei der Behandlung des Nachtragshaushalts im RR wurde eine Abstimmung verschoben, da Preußen den bayerischen Antrag prüfen wollte, der dahin ging, den Nachtragshaushalt 1928 auf die unbedingten Bedürfnisse für 1928 zu beschränken und für 1929 einen neuen Plan vorzulegen. Im Sinn der Regierungsvorlage wurde bereits abgestimmt in den Punkten Ministerialzulage, Dienstaufwandsentschädigung und Durchführung der RT-Entschlüssen. Über die Ministerialverfassung (s. Dok. Nr. 57, P. 2) erfolgte kein Beschluß, da ihr bereits 1927 zugestimmt worden war (Vermerk vom 10. 12.; R 43 I/1879, gefunden in R 43 I/879, Bl. 39). Der bayerische Antrag wurde am 11. 12. mit 15 gegen 14 Stimmen abgelehnt. Mit Bayern stimmten Sachsen, Württemberg, Baden und Mecklenburg-Schwerin. Oldenburg und Thüringen hatten keine Instruktion erhalten und enthielten sich der Stimme (Vermerk v. 12. 12.; R 43 I/1879, gefunden in R 43 I/879, Bl. 39).

⁴ Siehe Anm. 21 zu Dok. Nr. 70.

⁵ Zur Vorgeschichte hatte der RArbM bei der Zuleitung des GesEntw. mitgeteilt, das RKab. habe am 26.11.1926 dem Entwurf eines Gesetzes zugestimmt, das dem RR und RWiR zugeleitet worden sei. Der RWiR habe mehrere Gutachten erstattet, zuletzt am 17.7.28. In zwei Lesungen habe der RR den GesEntw. am 29.3.28 verabschiedet; diese Fassung sei als 44. Sonderheft des Reichsarbeitsblattes veröffentlicht worden. Wegen der Auflösung des RT sei der Entwurf dort nicht mehr vorgelegt worden. Unter Verweis auf die Regierungserklärung v. 3. 7. hatte der RArbM erklärt, daß bei der Neubildung im Kabinett zur Wiedereinbringung grundsätzlich Stellung genommen worden sei. „Die Prüfung der Frage der Organisation der Arbeitsaufsicht, die auf Grund des vom Vorläufigen RWiR erst nach der Verabschiedung des früheren Entwurfs durch den RR erstatteten Gutachtens, auf Grund eines vom ADGB aufgestellten Gegenentwurfs und unter Berücksichtigung der sich hieran anknüpfenden Erörterungen erfolgen mußte, erforderte infolge ihres Zusammenhangs mit den Fragen der Organisation der gesamten Sozialverwaltung der Länder und mit der Reichsreform eingehende Untersuchungen und Erörterungen. Mit ihrem Ergebnis in dem vorliegenden Entwurf hat sich der größere Teil der Landesregierungen, insbesondere auch die preußische, einverstanden erklärt.“ Bei der Neubearbeitung hätten sich noch einzelne Unstimmigkeiten und Wünsche der Beteiligten gegeben, die aber keine grundsätzliche Änderung der Vorschriften erforderlich machten. Sie beträfen den Jugendschutz und sprachliche Änderungen, sowie das Urteil des Reichsbahngerichts v. 24.7.28 (RARbBl. I – amtl. Teil – 1928, S. 247). Noch bestehende Meinungsverschiedenheiten mit den Ressorts sollten vor der Kabinettsitzung geregelt werden. Der GesEntw. solle Anfang 1929 dem RT zugehen (13.11.28; R 43 I/2021, Bl. 31-33).

⁶ Vgl. Dok. Nr. 56, 58 u. 62.

⁷ Vgl. Dok. Nr. 61.

Dieser Meinung schlossen sich die übrigen Reichsminister an.
Nach einer weiteren Aussprache über verschiedene Einzelheiten des Gesetzentwurfs billigte das *Kabinett* die Vorlage gegen die Stimme des Reichspostministers.

5. Grenzfonds II für die westlichen Grenzgebiete. [...] ⁸

6. Beschlüsse des Reichsratsausschusses zu dem Entwurf eines weiteren Gesetzes über die Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren in Armensachen. [...]

7. Vertretung der Reichsregierung bei der Festsitzung des Deutschen Beamtenbundes am 4. Dezember 1928. [...]

⁸ Siehe Anm. 19 zu Dok. Nr. 70.

Zitierhinweis

Nr. 69 Kabinettsitzung vom 20. November 1928 im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 234–236 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D69>